# 2022年税务师税法II真题及答案（完整版）

**一、单项选择题**

1.下列关于合伙企业所得税的征收管理，表述错误的是（　　）。

A.合伙企业生产经营所得和其他所得采取“先分后税”的原则

B.合伙企业的法人合伙人可以用合伙企业的亏损抵减其盈利

C.合伙企业的合伙人以合伙企业的生产经营所得和其他所得，按照合伙协议约定的分配比例确定应纳税所得额

D.合伙协议未约定分配比例或者约定不明确的，以全部生产经营所得和其他所得，按照合伙人协商决定的分配比例确定应纳税所得额

【答案】B

【解析】选项B当选，合伙企业的合伙人是法人和其他组织的，合伙人在计算其缴纳企业所得税时，不得用合伙企业的亏损抵减其盈利。

2.下列关于房地产开发企业销售收入实现，不符合企业所得税法相关规定的是（　　）。

A.采取委托收款方式销售开发产品的，于签订委托销售协议之日确认收入的实现

B.采取银行按揭方式销售开发产品的，其首付款应于实际收到日确认收入的实现

C.采用分期收款方式销售开发产品的，应按销售合同或协议约定的价款和付款日确认收入的实现

D.采取一次性全额收款方式销售开发产品的，应于实际收讫价款或取得索取价款凭据（权利）之日确认收入的实现

【答案】A

【解析】选项A当选，以委托收款方式销售开发产品的，在收到受托方已销开发产品清单之日确认收入。

3.某运输公司为小型微利企业，2022年度自行申报的营业收入1250万元、国债利息收入30万元、接受捐赠收入20万元，运营成本及税费等共计1330万元，亏损30万元。该公司成本费用账目混乱，主管税务机关以收入为依据核定征收，核定应税所得率为10%。该公司2022年应缴纳企业所得税（　　）万元。

A.2.88

B.3.85

C.5.38

D.6.35

【答案】B

【解析】选项B当选，具体计算过程如下：（1）国债利息收入免征企业所得税。（2）符合条件的小型微

利企业，无论采取查账征收还是核定征收方式均可享受小型微利企业所得税优惠政策。（3）2021年1月1日至2022年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分减按12.5%计入应纳税所得额；超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。（4）该企业以收入为依据核定征收，其应纳税所得额=应税收入额×应税所得率=（1250+20）×10%=127（万元）。综上，应缴纳的企业所得税=（100×12.5%+27×25%）×20%=3.85（万元）。

提示：自2023年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

4.依据企业所得税法的相关规定，下列劳务收入应在提供服务期间分期确认收入的是（　　）。

A.提供后续服务的特许权费收入

B.商品销售附带条件的安装费收入

C.商品售价内可区分的服务费收入

D.艺术表演和招待宴会的收费收入

【答案】C

【解析】选项C当选，包含在商品售价内可区分的服务费，在提供服务期间分期确认收入。选项A不当选，提供设备和其他有形资产的特许权费，在交付资产或转移资产所有权时确认收入；提供初始及后续服务的特许权费，在提供服务时确认收入。选项B不当选，安装是商品销售附带条件的，在确认商品销售实现时确认收入。选项D不当选，艺术表演和招待宴会在相关活动发生时确认收入，收费涉及几项活动的，预收的款项应合理分配给每项活动，分别确认收入

5.下列所得中减半征收企业所得税的是（　　）。

A.家禽饲养所得

B.海水养殖所得

C.中药材种植所得

D.林产品采集所得

【答案】B

【解析】选项ACD不当选，免征企业所得税。

6.非金融企业发生的下列资产损失，可作为坏账损失在企业所得税前扣除的是（　　）。

A.债务人逾期2年的未偿还业务往来款

B.与债务人达成债务重组协议后无法追偿的应收账款

C.向触犯刑律的借款人追偿后确实无法收回的债权

D.对破产的借款人和担保人进行追偿后未能收回的债权

【答案】B

【解析】选项B当选，与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后，无法追偿的，可以作为坏账损失扣除。选项A不当选，债务人逾期3年以上未清偿，且有确凿证据证明已无力清偿债务的，可以作为坏账损失扣除。选项CD不当选，属于符合条件的可以作为“贷款损失”在企业所得税前扣除。

提示：（1）企业除贷款类债权外的应收、预付账款符合条件的，减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项，可以作为“坏账损失”在计算应纳税所得额时扣除。（2）企业经采取所有可能的措施和实施必要的程序之后，符合条件的贷款类债权，可以作为“贷款损失”在计算应纳税所得额时扣除。

7.下列选项中应缴纳企业所得税的是（　　）。

A.公募证券投资基金持有创新企业CDR取得的股息红利

B.企业接收县级人民政府以股权投资方式投入的国有资产

C.纳入预算管理的事业单位取得省级人民政府的财政拨款

D.在境内设立机构的外国企业取得与境内机构有实际联系的企业债券利息

【答案】D

【解析】选项D当选，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税，该境外机构不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。选项A不当选，对公募证券投资基金转让创新企业CDR取得的差价所得和持有创新企业CDR取得的股息红利所得，暂不征收企业所得税。选项B不当选，企业接收县级以上人民政府将国有资产明确以股权投资方式投入企业的，应作为国家资本金（包括资本公积）处理，不缴纳企业所得税。选项C不当选，各级人民政府对纳入预算管理的事业单位等组织拨付的财政资金作为不征税收入处理，不缴纳企业所得税。

8.企业接收县级人民政府无偿划入的非货币性资产。该资产企业所得税的计税基础是（　　）。

A.接收价值

B.账面原价

C.评估价值

D.账面净值

【答案】A

【解析】选项A当选，企业接收政府划入的资产如为非货币性资产，应按政府确定的接收价值确定计税基础；没有接收价值的，按资产的公允价值确定。

9.根据企业所得税法的相关规定，下列允许税前计算折旧扣除的是（　　）。

A.经营租入的小汽车

B.融资租赁租入的生产线设备

C.已经提足折旧继续使用的厂房

D.尚未投入使用的机床

【答案】B

【解析】在计算应纳税所得额时，企业按照规定计算的固定资产折旧准予扣除。下列固定资产不得计算折旧扣除：（1）房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产（选项D不当选）。（2）以经营租赁方式租入的固定资产（选项A不当选）。（3）以融资租赁方式租出的固定资产。（4）已足额提取折旧仍继续使用的固定资产（选项C不当选）。（5）与经营活动无关的固定资产。（6）单独估价作为固定资产入账的土地。（7）其他不得计算折旧扣除的固定资产。

10.下列说法中符合企业所得税债务重组一般性税务处理相关规定的是（　　）。

A.发生债权转股权不得确认债务清偿确认所得和损失

B.债权人取得非货币性资产的计税依据为该资产的账面净值

C.以非货币性资产清偿债务应确认相关资产的所得和损失

D.债务人支付的清偿和低于债务计税基础的差额不能确认债务重组所得

【答案】C

【解析】选项C当选，以非货币性资产清偿债务，应当分解为转让相关非货币性资产、按非货币性资产公允价值清偿债务两项业务，确认相关资产的所得或损失。选项A不当选，发生债权转股权的，应当分解为债务清偿和股权投资两项业务，确认有关债务清偿所得或损失。选项B不当选，债权人取得非货币性资产按照公允价值确定资产的计税基础选项D不当选，债务人应当按照支付的债务清偿额低于债务计税基础的差额，确认债务重组所得；债权人应当按照收到的债务清偿额低于债权计税基础的差额，确认债务重组损失。

11.境外某公司在中国境内未设立机构、场所，2022年取得境内甲公司支付的特许权使用费400万元（不含税，下同），取得租金320万元。2022年度该境外公司在我国应缴纳企业所得税（　　）万元。

A.40

B.55

C.60

D.72

【答案】D

【解析】选项D当选，具体计算过程如下：（1）非居民企业在境内未设立机构、场所，属于非居②情形，对来源于境内的所得缴纳企业所得税，实际减按10%的税率。（2）股息、红利等权益性投资收益和利息、租金、特许权使用费所得，以收入全额为应纳税所得额。综上，该境外公司在我国应缴纳企业所得税=400×10%+320×10%=72（万元）。

提示：非居②是指未设立机构、场所或虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的，非居②的纳税义务仅为来源于中国境内的所得。

12.甲企业持有乙企业93%的股权，共计3000万股。2022年8月丙企业决定收购甲企业所持有的乙企业全

部股权，该股权每股计税基础为10元，收购日每股公允价值为12元。在收购中丙企业以公允价值为32400万元的股权以及3600万元银行存款作为支付对价。假定该收购行为符合且企业选择特殊性税务处理，则甲企业股权转让的应纳税所得额为（　　）万元。

A.0

B.600

C.5400

D.6000

【答案】B

【解析】选项B当选，具体计算过程如下：（1）对于企业重组特殊性税务处理：交易中股权支付的部分，暂不确认有关资产的转让所得或损失；交易中非股权支付部分仍应在交易当期确认相应的资产转让所得或损失，并调整相应资产的计税基础。（2）非股权支付比例=非股权支付金额÷被转让资产的公允价值=3600÷（32400+3600）×100%=10%。（3）非股权支付对应的资产转让所得或损失=（被转让资产的公允价值-被转让资产的计税基础）×非股权支付比例=（32400+3600-3000×10）×10%=600（万元），甲企业股权转让所得的应纳税所得额为600万元。

13.依据预约定价安排管理相关规定，下列情形税务机关可以拒绝企业提交谈签意向的是（　　）。

A.企业拒绝提供有关资料

B.企业未按照有关规定准备、保存和提供同期资料

C.企业提供资料不符合要求且不完整

D.预约定价安排申请草案拟采用的定价原则和计算方法不合理，且企业拒绝协商调整

【答案】B

【解析】有下列情形之一的，税务机关可以拒绝企业提交谈签意向：（1）税务机关已经对企业实施特别纳税调整立案调查或者其他涉税案件调查，且尚未结案的。（2）未按照有关规定填报年度关联业务往来报告表。（3）未按照有关规定准备、保存和提供同期资料（选项B当选）。（4）预备会谈阶段税务机关和企业无法达成一致意见。

14.下列企业中发生符合条件的广告费应按当年销售收入的15%在企业所得税税前限额扣除的是（　　）。

A.化妆品制造企业

B.医药销售企业

C.医药制造企业

D.化妆品销售企业

【答案】B

【解析】选项ACD不当选，对化妆品制造与销售、医药制造和饮料制造（不含酒类制造）企业发生的广告费和业务宣传费支出，不超过当年销售（营业）收入30%的部分，准予扣除；超过部分，准予在以后纳税年度

结转扣除。

15.2020 年 7 月 1 日，张某从任职的上市公司取得授予日不可公开交易的股票期权 2 万股。2022 年 11 月 1 日，张某行权购买股票 2 万股，行权价为 4 元/股，当日的股票收盘价为 9 元/股。张某应缴纳个人所得税（　　）元。

A.7480

B.10480

C.19080

D.29840

【答案】A

【解析】选项 A 当选，个人取得股票期权，到期行权时，实际购买价（施权价）低于购买日公平市场价（指该股票当日的收盘价）的差额，按“工资、薪金所得”计算纳税。查询综合所得税率表（年度表），适用 10%税率、速算扣除数为 2520 元。则张某应缴纳的个人所得税=（9-4）×20000×10%-2520=7480（元）。

16.邹某和 10 岁的儿子 2022 年发生的医疗费用，扣除医疗报销后个人负担的费用分别是 18000 元和 23000 元，邹某进行 2022 年度综合所得汇算时，税前可扣除的大病医疗最高数额是（　　）元。

A.3000

B.11000

C.26000

D.41000

【答案】B

【解析】选项 B 当选，具体计算过程如下：（1）大病医疗，个人自付超过 15000 元的部分允许扣除，最高限额 80000 元。（2）未成年子女发生的医药费用支出可以选择由其父母一方扣除。综上，邹某税前可扣除的大病医疗最高数额=（18000-15000）+（23000-15000）=11000（元）。

17.2022 年 1 月余某从兼职的律师事务所中分得业务收入 40000 元，办理这项业务花费的交通费和人工费分别是 4000 元和 5000 元。当地规定律师办理案件费用支出为分成收入的 25%，余某 1 月份的业务收入需要缴纳的个人所得税是（　　）元。

A.630

B.900

C.3360

D.5200

【答案】B

【解析】选项 B 当选，兼职律师从律师事务所取得工资、薪金性质所得，律师事务所在代扣代缴其个人所

得税时，不再减除税法规定的费用扣除标准 5000 元，而是以收入全额（取得分成收入的为扣除办理案件支出费用后的余额）直接确定适用税率，计算缴纳个人所得税。故余某应缴纳的个人所得税=（40000-40000×25%）×3%=900（元）。

提示：兼职律师从律师事务所取得的收入仍应该按照“工资、薪金所得”项目纳税。

18.对个人转让“新三板”挂牌公司原始股取得的所得，应按（　　）项目征收个人所得税。

A.财产转让所得

B.财产租赁所得

C.利息、股息、红利所得

D.工资、薪金所得

【答案】A

【解析】选项 A 当选，对个人转让“新三板”挂牌公司原始股取得的所得，按照“财产转让所得”，适用 20%的比例税率征收个人所得税。

19.下列关于企业年金、职业年金个人所得税的征收管理，说法错误的是（　　）。

A.企业缴费部分，缴纳的年金在计入个人账户时，个人暂不缴纳个人所得税

B.个人缴费部分，不超过个人缴费工资计税基数的 4%标准内的部分，暂从个人当期的应纳税所得额中扣除

C.达到国家规定的退休年龄，领取年金按照年度综合所得税率表计算缴纳

D.年金基金投资运营收益分配计入个人账户时，个人暂不缴纳个人所得税

【答案】C

【解析】选项 C 当选，个人达到国家规定的退休年龄，年金按年领取的按照年度综合所得税率表计算缴纳；按季度领取的平均分摊到各月，适用月度税率表；按月领取的适用月度税率表。

20.下列关于个人所得税纳税人和应纳税所得额的表述中，错误的是（　　）。

A.我国采用国际上常用的住所标准和居住时间标准，将纳税人划分为居民个人和非居民个人

B.个人所得税法所称在中国境内居住满 183 天，是指在一个纳税年度内，在中国境内累计居住满 183 天

C.个人通过非营利性的社会团体和国家机关向红十字事业的捐赠，在计算个人所得税时准予全额扣除

D.在境内、境外单位同时担任职务的个人，在境内停留的当天不足 24 小时的，不计算境内工作天数

【答案】D

【解析】选项 D 当选，在境内、境外单位同时担任职务或者仅在境外单位任职的个人，在境内停留的当天不足 24 小时的，按照“半天”计算境内工作天数。

提示：在判断纳税人居民身份时，在境内停留的当天不足 24 小时的，不计算境内居住天数。

21.居民个人取得的下列利息收入中，应缴纳个人所得税的是（　　）。

A.国家金融债券的利息收入

B.证券交易结算资金的利息收入

C.企业债券的利息收入

D.储蓄存款的利息收入

【答案】C

【解析】选项C当选，企业债券的利息收入，应按“利息、股息、红利所得”征收个人所得税。

选项A不当选，国债和国家发行的金融债券利息收入，免征个人所得税。

选项B不当选，证券市场个人投资者取得的证券交易结算资金利息收入，免征个人所得税。

选项D不当选，居民储蓄存款的利息收入，免征个人所得税。

22.自2019年1月1日至2023年12月31日，创投企业选择按年度所得整体核算的，其个人合伙人应从创投企业取得的所得，适用的应税所得项目是（　　）。

A.资产转让所得

B.经营所得

C.劳务报酬所得

D.利息、股息、股利所得

【答案】B

【解析】选项B当选，创投企业选择按年度所得整体核算的，其个人合伙人应从创投企业取得的所得，按被转让项目对应投资额的70%抵扣其从创投企业应分得的经营所得后，按“经营所得”项目，以5%～35%的超额累进税率计算纳税。

23.依据个人所得税相关规定，个体工商户业主本人缴纳的补充养老保险费执行税前限额扣除政策，相关税前扣除限额的计算基数是（　　）。

A.当地上年度社会平均工资的3倍

B.当地上年度社会平均工资的4倍

C.从业人员当年平均工资的2倍

D.业主个人当年的年度工资总额

【答案】A

【解析】选项A当选，个体工商户业主本人缴纳的补充养老保险费、补充医疗保险费，以当地（地级市）上年度社会平均工资的3倍为计算基数，分别在不超过该计算基数5%标准内的部分据实扣除；超过部分，不得扣除。

24.2022年中国境内某公司聘请境外无住所科研人员杰克参与公司项目研发，2022年1～6月杰克在境内公

司履职，7月境内公司向其分别发放2022年一季度和二季度的奖金90000元和91000元。已知杰克一季度境内工作天数40天，第二季度境内工作天数45天。杰克2022年7月取得的奖金中应缴纳我国的个人所得税（　　）元。

A.5980

B.8540

C.15590

D.23090

【答案】B

【解析】选项B当选，具体计算过程如下：

（1）计算应税收入额。2022年度杰克在境内居住天数不超过90天，仅需就境内所得中境内公司支付部分缴税，计税收入额=90000×40÷（31+28+31）+91000×45÷（30+31+30）=85000（元）。

（2）计算应纳税额。非居民个人一个月内取得数月奖金，单独计算当月收入额。不与当月其他工资、薪金合并，按6个月分摊计税，不减除费用，适用月度税率表计算应纳税额，故应纳税额=（85000÷6×20%-1410）×6=8540（元）。

25.下列关于同期资料保管期限的说法中，正确的是（　　）。

A.自税务机关要求准备完毕之日起保存3年

B.自税务机关要求准备完毕之日起保存5年

C.自税务机关要求准备完毕之日起保存8年

D.自税务机关要求准备完毕之日起保存10年

【答案】D

【解析】选项D当选，同期资料应当自税务机关要求的准备完毕之日起保存10年。

26.下列国家中采取注册地标准认定居民企业的是（　　）。

A.美国

B.英国

C.德国

D.新加坡

【答案】A

【解析】选项A当选，采取注册地标准的主要以美国、加拿大等国为代表。选项BCD不当选，采用实际管理和控制中心所在地标准的主要以英国、爱尔兰、德国、意大利、瑞士、阿根廷、埃及、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、以色列等国为代表。

27.在我国境内设立的下列企业，无须开展非居民金融账户涉税信息尽职调查的金融机构是（　　）。

A.从事私募基金管理业务的合伙企业

B.信托公司

C.私募基金管理公司

D.金融资产管理公司

【答案】D

【解析】不属于需要开展尽职调查的金融机构有：（1）金融资产管理公司（选项D当选）。（2）财务公司。（3）金融租赁公司。（4）汽车金融公司。（5）消费金融公司。（6）货币经纪公司。（7）证券登记结算机构。（8）其他不符合条件的机构。选项ABC不当选，均属于需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作的金融机构。

28.关于我国简易办法计算企业所得税抵免限额的说法正确的是（　　）。

A.居民企业从境外取得转让财产所得缴纳的预提所得税应采用简易办法计算抵免

B.居民企业从直接持股25%的境外子公司分配的股息，如子公司适用的企业所得税法定税率且其实际有效税率明显高于25%，可直接按照收入的25%计算抵免限额

C.采用简易办法必须遵循“不分国不分项”原则

D.居民企业从境外取得的营业利润在来源国的企业所得税实际税率为15%的，可以按境外应纳税所得额的10%计算抵免限额

【答案】B

【解析】选项B当选，凡所得来源国（地区）的法定税率且其实际有效税率明显高于25%的，可直接以按25%计算抵免限额。选项A不当选，居民企业从境外取得转让财产等所得，向所得来源国直接缴纳的预提所得税额，应按直接抵免有关规定正常计算抵免，不适用简易办法计算抵免。选项C不当选，采用简易办法须遵循“分国不分项”原则。选项D不当选，企业从境外取得营业利润所得以及符合境外税额间接抵免条件的股息所得，虽有所得来源国（地区）政府机关核发的具有纳税性质的凭证或证明，但因客观原因无法真实、准确地确认应当缴纳并已经实际缴纳的境外所得税税额的，除就该所得直接缴纳及间接负担的税额在所得来源国（地区）的实际有效税率低于12.5%的以外，可按境外应纳税所得额的12.5%作为抵免限额。

29.下列关于印花税计税依据说法正确的是（　　）。

A.运输合同的计税依据为运输费用和装卸费合计金额

B.财产保险合同的计税依据为财产金额

C.营业账簿以账簿记载的实收资本为计税依据

D.证券交易的计税依据为成交金额

【答案】D

【解析】选项A不当选，运输合同的计税依据为运输费用，不包括所运货物的金额、装卸费和保险费等。选项B不当选，财产保险合同的计税依据为保险费，不包括所保财产的金额。选项C不当选，营业账簿以账簿

记载的实收资本和资本公积合计金额为计税依据。

30.依据印花税法相关规定，证券交易印花税扣缴义务人申报解缴税款的时间是（　　）。

A.每周终了之日起5日内

B.每月终了之日起15日内

C.每周终了之日起15日内

D.每月终了之日起5日内

【答案】A

【解析】选项A当选，证券交易印花税扣缴义务人应当自每周终了之日起5日内申报解缴税款以及银行结算的利息。

31.甲公司一般纳税人2021年12月底将原值3000万元的房产租赁给公司，租期一年，2022年1月到2月给予免租待遇，企业实际收到2022年3月至12月不含税租金收入40万元。当地房产原值减除比例为30%，甲公司该房产2022年应缴纳房产税（　　）万元。

A.4.20

B.4.80

C.9.00

D.25.20

【答案】C

【解析】选项C当选，具体计算过程如下：（1）合同约定免租期的，免收租金期间由产权所有人“从价计征”房产税，即从价计征为2022年1月～2月，两个月。（2）对出租的房产，以租金为计税依据从租计征，税率为12%。综上，甲公司该房产2022年应缴纳房产税=3000×（1-30%）×1.2%×2/12+40×12%=9（万元）。

32.下列关于房产税纳税义务发生时间的说法正确的是（　　）。

A.纳税人出租房产，自交付房产之月起缴纳房产税

B.纳税人将原有房产用于生产经营，自生产经营次月起缴纳房产税

C.房地产开发企业自用本企业建造的商品房，自房屋使用之月起缴纳房产税

D.纳税人将自建房产用于生产经营，自建成之日次月起缴纳房产税

【答案】D

【解析】选项A不当选，纳税人出租房产，自交付出租房产之次月起缴纳房产税。选项B不当选，纳税人将原有房产用于生产经营，自生产经营之月起缴纳房产税。选项C不当选，房地产开发企业自用本企业建造的商品房，自房屋使用或交付之次月起缴纳房产税。

33.某公司2022年8月底购入挂车3辆，每辆整备质量10吨，机动车销售统一发票开具时间是9月2日，

公司所在地当地政府规定货车年税额100元/吨，本年度该公司挂车应缴纳车船税（　　）元。

A.500

B.625

C.1000

D.1250

【答案】A

【解析】选项A当选，挂车按照货车税额的50%计算车船税，以购买车船的“发票”所载日期的当月为纳税义务起算月，当年应按照4个月来计算缴纳车船税。故该公司挂车应缴纳的车船税=10×100×50%×4/12×3=500（元）。

提示：车船税的纳税义务发生时间是“当月起，当月止”，题中给的定额税率为“全年税额”，注意进行年月换算。

34.王某2022年7月购入一套办公用房，取得增值税普通发票注明金额400万元，税额36万元。同时将自有的一套住宅与李某互换，另外支付李某50万元，已知当地确定的契税税率为4%，王某当月应缴纳契税（　　）万元。

A.16.00

B.17.44

C.18.00

D.19.44

【答案】C

【解析】选项C当选，具体计算过程如下：（1）购入办公用房，成交价格为房屋权属转移合同确定的价格，其计税依据不含增值税（和取得发票的类型无关），故购入办公用房应缴纳的契税=400×4%=16（万元）。（2）互换房屋，价格不等的，以差额为计税依据，由支付差额的一方缴纳契税，故互换房产应缴纳的契税=50×4%=2（万元）。

综上，王某当月应缴纳契税=16+2=18（万元）。

35.下列权属转移行为，可以免征契税的是（　　）。

A.外资企业承受房屋权属用于生产经营

B.旅游企业承受荒山使用权用于度假开发

C.驻华使领馆外交人员承受房屋权属用于对外出租

D.非营利性社会福利机构承受房屋权属用于老年人养护服务

【答案】D

【解析】选项D当选，非营利性的学校、医疗机构、社会福利机构承受土地、房屋权属用于办公、教学、医疗、科研、养老、救助，免征契税。选项ABC不当选，均应照常征收契税。

36.根据城镇土地使用税的规定，经济落后地区可以适当降低适用税额的标准。降低标准时需要经过的批准机关是（　　）。

A.国务院

B.财政部

C.国家税务总局

D.省、自治区、直辖市的人民政府

【答案】D

【解析】选项D当选，经省、自治区、直辖市人民政府批准，经济落后地区的城镇土地使用税适用税额标准可以适当降低，但降低额不得超过规定的最低税额30%。

37.某“三北”地区供热企业为一般纳税人，占用土地20000平方米，其中自办学校占用2000平方米，其余为供热产房和办公用地。2022年向居民供热取得采暖费收入占全部采暖费收入的比例是70%，当地城镇土地使用税税额为4元/平方米，企业全年应缴纳城镇土地使用税（　　）元。

A.21600

B.56000

C.72000

D.80000

【答案】B

【解析】选项B当选，具体计算过程如下：（1）企业办的学校、医院、托儿所、幼儿园，其自用的土地免征城镇土地使用税，故学校占用2000平方米的土地免征城镇土地使用税。（2）为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税；对供热企业其他厂房及土地，应当按规定征收房产税、城镇土地使用税。对专业供热企业，按其向居民供热取得的采暖费收入占全部采暖费收入的比例，计算免征税额。综上，应缴纳城镇土地使用税为（20000-2000）×（1-70%）×4=21600（元）。

38.下列车船应缴纳车船税的是（　　）。

A.高空作业车

B.经批准临时入境的外国车船

C.捕捞养殖渔船

D.境内单位出租到境外的捕捞船

【答案】A

【解析】选项B不当选，不征收车船税。选项C不当选，免征车船税。选项D不当选，境内单位和个人将船舶出租到境外的，应依法征收车船税，但捕捞、养殖渔船免征车船税。

39.下列行为应缴纳耕地占用税的是（　　）。

A.采矿压占耕地

B.军用机场占用耕地

C.建设农田水利设施占用耕地

D.县级政府批准的幼儿园占用耕地

【答案】A

【解析】选项C不当选，不征收耕地占用税。选项BD不当选，免征耕地占用税。

40.驶入我国港口的某外国拖船，该拖船发动机功率为15000千瓦，该拖船负责人申领30天期限吨税执照，超过2000净吨但小于10000净吨对应税率是2.9元/净吨；超过10000净吨但不超过50000净吨，对应税率为3.3元/净吨，该负责人应缴纳船舶吨税（　　）万元。

A.1.57

B.1.66

C.2.50

D.2.88

【答案】B

【解析】选项B当选，具体计算过程如下：（1）拖船按照发动机功率每1千瓦折合净吨位0.67吨计算，15000×0.67=10050（吨），换算之后按照对应税率3.3元/净吨计算。（2）拖船按相同净吨位船舶税率的50%计算船舶吨税。综上，应缴纳的船舶吨税=10050×3.3×50%÷10000=1.66（万元）。

**二、多项选择题**

41.依据企业所得税相关规定，企业取得下列所得，应按负担、支付所得的企业所在地确定所得来源地的有（　　）。

A.股息所得

B.租金所得

C.利息所得

D.特许权使用费所得

E.股权转让所得

【答案】BCD

【解析】选项A不当选，股息所得，以分配所得的企业所在地确定所得来源地。选项E不当选，股权转让所得，以被投资企业所在地确定所得来源地。

42.房地产开发企业在开发区内建造下列项目发生的支出，准予视为公共配套设施在企业所得税税前扣除的有

（　　）。

A.产权属于全体业主的物业管理场所

B.产权属于房地产开发企业的营利性会所

C.无偿赠与地方政府的警务室

D.无偿赠与公共事业单位的幼儿园

E.产权属于全体业主的文体道路

【答案】ACDE

【解析】选项ACDE当选，房地产开发企业在开发区内建造的会所、物业管理场所、电站、热力站、水厂、文体场馆、幼儿园等配套设施，属于非营利性且产权属于全体业主的，或无偿赠与地方政府、公用事业单位的，可将其视为公共配套设施，其建造费用按公共配套设施费的有关规定进行处理。

选项B不当选，房地产开发企业在开发区内建造的会所、物业管理场所、电站、热力站、水厂、文体场馆、幼儿园等配套设施，属于营利性的，或产权归企业所有的，或未明确产权归属的，或无偿赠与地方政府、公用事业单位以外其他单位的，应当单独核算其成本。除企业自用应按建造固定资产进行处理外，其他一律按建造开发产品进行处理。

43.依据企业所得税法相关规定，下列企业发生的手续费，应按规定计算限额进行扣除的有（　　）。

A.证券企业为扩展经纪业务而实际发生的手续费

B.保险企业发生的与其经营活动有关的手续费

C.上市公司向证券承销机构支付的股票发行手续费

D.电信企业在扩展业务时因委托销售电话入网卡向经纪人支付的手续费

E.制造企业向符合资格的个人支付的产品推销手续费

【答案】BDE

【解析】选项B当选，保险企业发生的与生产经营有关的手续费及佣金支出不超过当年全部保费收入扣除退保金等后余额的18%（含本数）的部分准予扣除，超过部分，允许结转以后年度扣除。选项D当选，电信企业手续费及佣金支出在不超过企业当年收入总额5%的部分准予扣除。选项E当选，除电信企业、保险企业外的其他企业发生的手续费及佣金，按与具有合法经营资格的中介服务机构和个人所签订的服务协议或合同确认的收入金额的5%计算限额。选项A不当选，从事代理服务、主营业务收入为手续费、佣金的企业（如证券、期货、保险代理等企业），其为取得该类收入而实际发生的营业成本（包括手续费及佣金支出），准予在企业所得税前据实扣除。选项C不当选，企业为发行权益性证券支付给有关证券承销机构的手续费及佣金不得在税前扣除。

提示：电信企业手续费及佣金支出，仅限于电信企业在发展客户、拓展业务等过程中因委托销售电话入网卡、电话充值卡等所发生的手续费及佣金支出。

44.企业的下列活动中不适用企业税前加计扣除的有（　　）。

A.对新工艺和材料直接应用

B.企业产品的常规性升级

C.新产品设计费、新工艺规程制定费

D.企业服务的常规性升级

E.市场调查研究和效率调查

【答案】ABDE

【解析】选项C不当选，新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费属于研发费用税前加计扣除归集范围。下列活动不适用税前加计扣除：（1）企业产品（服务）的常规性升级（选项BD当选）。（2）对某项科研成果的直接应用，如直接采用公开的新工艺、材料、装置、产品、服务或知识等（选项A当选）。（3）企业在商品化后为顾客提供的技术支持活动。（4）对现存产品、服务、技术、材料或工艺流程进行的重复或简单改变。（5）市场调查研究、效率调查或管理研究（选项E当选）。（6）作为工业（服务）流程环节或常规的质量控制、测试分析、维修维护。（7）社会科学、艺术或人文学方面的研究。

45.依据企业所得税法相关规定，下列各项收入中属于企业搬迁收入的有（　　）。

A.因搬迁而处置固定资产取得的收入

B.因搬迁而处置企业存货所取得的收入

C.因企业搬迁、安置而获得的补偿

D.因企业停产停业形成的损失而获得的补偿

E.因资产被征用而获得的补偿

【答案】ACDE

【解析】选项A当选，搬迁收入包含搬迁补偿收入和搬迁资产处置收入。企业由于搬迁而处置企业各类资产所取得的收入属于搬迁资产处置收入。搬迁补偿收入，是指企业由于搬迁取得的货币性和非货币性补偿收入。具体包括：

（1）对被征用资产价值的补偿（选项E当选）。

（2）因搬迁、安置而给予的补偿（选项C当选）。

（3）对停产停业形成的损失而给予的补偿（选项D当选）。

（4）资产搬迁过程中遭到毁损而取得的保险赔款。

（5）其他补偿收入。

选项B不当选，企业由于搬迁处置存货而取得的收入，应按正常经营活动取得的收入进行所得税处理，不作为企业搬迁收入。

46.非居民企业取得的下列利息所得免征企业所得税的有（　　）。

A.外国政府向中国居民企业提供贷款取得的利息所得

B.国际金融组织向中国居民企业提供优惠贷款取得的利息所得

C.境外跨国公司企业向中国居民企业提供优惠贷款取得的利息所得

D.外国政府向中国政府提供贷款取得的利息所得

E.国际金融组织向中国政府提供优惠贷款取得的利息所得

【答案】BDE

【解析】非居民企业取得下列所得免征企业所得税：

（1）外国政府向中国政府提供贷款取得的利息所得（选项D当选）。

（2）国际金融组织向中国政府和居民企业提供优惠贷款取得的利息所得（选项BE当选）。

（3）经国务院批准的其他所得。

47.依据企业所得税法相关规定，企业发生的下列情形应视同销售的有（　　）。

A.自产电视机用于职工福利

B.自产电视机用于市场推广

C.自产电暖器用于对外捐赠

D.自建商品房用于办公自用

E.自产小麦粉用于加工面条

【答案】ABC

【解析】企业发生的下列情形，因资产所有权属已发生改变而不属于内部处置资产，应按规定视同销售确定收入：（1）用于市场推广或销售（选项B当选）。（2）用于交际应酬。（3）用于职工奖励或福利（选项A当选）。（4）用于股息分配。（5）用于对外捐赠（选项C当选）。（6）其他改变资产所有权属的用途。选项DE不当选，将资产用于生产、制造、加工另一产品，或改变资产用途，属于内部处置的情形，不视同销售确认收入。

48.个人按下列方式领取年金，适用综合所得税率表计算个人所得税的有（　　）。

A.按年领取

B.按月领取

C.因出境定居一次性领取

D.按季领取

E.因年金所有人死亡，其法定继承人一次性领取

【答案】ACE

【解析】选项B不当选，按月领取年金的，适用月度税率表。选项D不当选，按季领取年金的，平均分摊计入各月，适用月度税率表。

49.个人取得的下列收入中应按照劳务报酬所得项目缴纳个人所得税的有（　　）。

A.演员参加综艺活动取得的收入

B.学生勤工俭学取得的收入

C.个人工作室取得的收入

D.个人兼职取得的收入

E.教师参加校外社会讲座取得的收入

【答案】ABDE

【解析】选项C不当选，按照经营所得缴纳个人所得税。

50.个人通过符合条件的非营利社会团体发生的下列捐赠支出，可以在计算应纳税所得额时全额扣除的有（　　）。

A.捐赠用于非营利性的老年服务机构

B.捐赠住房作为公共租赁住房

C.捐赠写字楼作为公益性青少年活动场所

D.捐赠食物用于5.12地震受灾地区

E.捐赠图书用于农村义务教育

【答案】ACDE

【解析】个人通过非营利性的社会团体和政府部门对下列机构的捐赠准予全额扣除：（1）红十字事业。（2）公益性青少年活动场所（选项C当选）。（3）福利性、非营利性老年服务机构（选项A当选）。（4）农村义务教育、教育事业（选项E当选）。（5）向地震灾区的捐赠（选项D当选）。选项B不当选，个人捐赠住房作为公共租赁住房，符合税收法律法规规定的，对其公益性捐赠支出未超过其申报的应纳税所得额30%的部分，准予从其应纳税所得额中扣除。

51.个人取得的下列收入中应按照经营所得缴纳个人所得税的有（　　）。

A.从事咨询取得的收入

B.从事办学取得的收入

C.从事医疗取得的收入

D.从事个体出租车运营取得的收入

E.专营种植业取得的收入

【答案】ABCD

【解析】选项E不当选，个体工商户或个人专营种植业、养殖业、饲养业、捕捞业，不征收个人所得税。

52.个人取得下列收入、所得中，应计算缴纳个人所得税的有（　　）。

A.参加商场有奖销售活动取得的1000元现金

B.购买社会福利有奖募捐奖券，一次性取得的15000元中奖收入

C.为其他公司担保，取得的6000元担保收入

D.购买体育彩票，一次性取得的6000元中奖收入

E.参加客户单位的年会取得的500元网络红包

【答案】ABCE

【解析】选项ACE当选，按“偶然所得”项目计征个人所得税。选项B当选、选项D不当选，对个人购买社会福利有奖募捐奖券、体育彩票，一次中奖收入在1万元以下（含）的，暂免征收个人所得税，超过1万元的，全额征收个人所得税。

53.下列适用于支柱二全球反税基侵蚀规则豁免规则的有（　　）。

A.非盈利组织取得的所得

B.养老基金取得的所得

C.提供国际海运取得的所得

D.政府实体的所得

E.国际航空运输取得的所得

【答案】ABCD

【解析】全球反税基侵蚀规则有以下豁免规则：（1）对政府实体、国际组织、非营利组织、养老基金或投资基金予以豁免（选项ABD当选）。（2）对国际海运所得予以豁免（选项C当选）。（3）将跨国企业集团收入低于1000万欧元且利润低于100万欧元的辖区排除出适用范围。（4）将初始国际化企业排除出低税支付规则的适用范围。

54.甲公司在开曼群岛注册成立，其全资子公司乙在维京群岛注册成立，乙公司直接持有丙公司股份，丙公司直接持有境内丁公司的股份，2021年9月，甲公司转让乙公司股份给中国境内居民企业戊公司，获取股权转让收益，下列条件中可以认定甲公司股权转让交易具有合理商业目的的有（　　）。

A.戊公司以自己持有的境内关联公司的股份作为股权交易对价

B.戊公司以自己的股份作为股权交易对价

C.甲公司间接拥有戊公司100%的股份

D.甲公司间接拥有戊公司85%的股份

E.甲公司直接拥有戊公司51%的股份

【答案】ABCD

【解析】间接转让中国应税财产同时符合以下条件的，应认定为具有合理商业目的：（1）交易双方的股权关系具有下列情形之一：①股权转让方直接或间接拥有股权受让方80%（含）以上的股权（选项CD当选、选项E不当选）。②股权受让方直接或间接拥有股权转让方80%（含）以上的股权。③股权转让方和股权受让方被同一方直接或间接拥有80%以上的股权。（2）本次间接转让交易后可能再次发生的间接转让交易相比在未发生本次间接转让交易情况下的相同或类似间接转让交易，其中国所得税负担不会减少。（3）股权受让方全部以本企业或与其具有控股关系的企业的股权（不含上市企业股权）支付股权交易对价（选项AB当选）。

55.下列合同中不属于印花税征税范围的有（　　）。

A.银行同业拆借合同

B.管道运输合同

C.贷款合同

D.个人书立的动产买卖合同

E.建设工程勘察合同

【答案】ABD

【解析】选项C不当选，按照借款合同征税。选项E不当选，按照建设工程合同征税。

56.依据房产税相关规定，下列房产可以免征房产税的有（　　）。

A.增值税小规模纳税人按市场价格出租给个人用于自住的房产

B.中国铁路总公司所属铁路运输企业自用房产

C.向居民出租的公有住房

D.非营利老年机构自用的房产

E.免税单位无偿使用纳税单位的房产

【答案】BCDE

【解析】选项A不当选，增值税小规模纳税人按市场价格出租给个人用于自住的房产从租计征房产税，适用4%税率。

57.下列关于契税征收管理的说法正确的有（　　）。

A.纳税人缴纳契税后因新建商品房实际交付面积小于合同约定面积需要退还房价款的，可以依照有关规定申请退税

B.需在土地、房屋所在地缴纳契税

C.因人民法院文书生效发生土地、房屋权属转移的，纳税义务发生时间为法律文书生效当日

D.因房地产开发企业被税务机关列为非正常户，购买新建商品房的纳税人不能取得销售不动产发票的，将无法办理契税纳税申报

E.契税应当在依法办理土地、房屋权属登记手续前申报缴纳

【答案】ABCE

【解析】选项D不当选，购买新建商品房的纳税人在办理契税纳税申报时，由于销售新建商品房的房地产开发企业已办理注销税务登记或者被税务机关列为非正常户等原因，致使纳税人不能取得销售不动产发票的，税务机关在核实有关情况后应予受理。

58.下列关于耕地占用税税收优惠和征收管理的说法正确的有（　　）。

A.纳税人因建设项目施工或者地质勘察，临时占用耕地应当缴纳耕地占用税

B.压占、污染等损毁耕地之日起3年内依法复垦或修复，恢复种植条件的，可以依法申请退税

C.水利工程占用耕地免征耕地占用税

D.农村烈士遗属在规定用地标准以内占用耕地新建自用住宅，免征耕地占用税

E.临时占用耕地期满日之日起1年内依法复垦，恢复种植条件的，全部退还已缴耕地占用税

【答案】ABDE

【解析】选项C不当选，建设农田水利设施占用耕地，不征收耕地占用税，水利工程占用耕地减按2元/平方米征税，无免征规定。

59.纳税人的下列用地，免征城镇土地使用税的有（　　）。

A.核电站基建期的办公用地

B.矿山炸药库的安全用地

C.城市轨道交通系统运营用地

D.盐矿的矿井用地

E.供电部门的输电用地

【答案】BCDE

【解析】选项A不当选，对核电站的核岛、常规岛、辅助厂房和通信设施（不包括地下线路），生活、办公用地征收城镇土地使用税。

60.下列免征船舶吨税的有（　　）。

A.军队征用船舶

B.警用船舶

C.养殖渔船

D.捕捞渔船

E.非机动驳船

【答案】ABCD

【解析】选项E不当选，非机动船舶（不包括非机动驳船）免征船舶吨税，而非机动驳船减半征收。

**三、计算题**

（一）位于海南自由贸易港的某居民企业，对甲国A企业持股比例为100%，对乙国B企业持股比例为50%。发生的相关事项如下：

（1）从甲国A企业取得股息所得200万元，A企业适用的企业所得税税率为12%，预提所得税税率为10%。

（2）从乙国B企业取得股息所得200万元，B企业适用的企业所得税税率为28%，预提所得税税率为10%。

（3）该居民企业自行核定的应纳税所得额为2000万元，适用的企业所得税税率为15%。

（其他相关资料：假设采用“分国不分项”抵免方式，股息所得是境外分配的税后所得，未扣除预提所得税。）

要求：根据上述资料，回答下列问题。

61.居民企业取得来源于甲国A企业股息所得的可抵免税额为（　　）万元。

A.20.00

B.27.27

C.47.27

D.50.00

【答案】C

【解析】选项C当选，具体计算过程如下：（1）可抵免税额指实际在境外已缴纳的所得税性质的税额，包含直接缴纳（预提税）和间接负担的税款。（2）结合题干，取得的股息所得未扣除预提所得税且属于税后所得，故预提所得税=股息红利所得×预提所得税税率=200×10%=20(万元)。(3)该企业间接负担的税额=200÷(1-12%)×12%=27.27（万元）。综上，可抵免税额=20+27.27=47.27（万元）。

62.居民企业取得来源于乙国B企业股息所得的可抵免税额为（　　）万元。

A.20.00

B.77.78

C.97.78

D.105.56

【答案】C

【解析】选项C当选，可抵免税额=预提税+间接负担的税款=200×10%+200÷（1-28%）×28%=97.78（万元）。提示：本题中取得的股息所得属于境外分配的税后所得，分配之前已经考虑了居民企业对乙国B企业的持股比例，故本题无须考虑持股比例。

63.该居民企业境外所得的抵免限额为（　　）万元。

A.60.00

B.75.76

C.100.00

D.126.26

【答案】D

【解析】选项D当选，具体计算过程如下：（1）抵免限额指“境外税前所得”依据我国税法规定计算出的“应纳税额”。境外税前所得=取得的股息所得（已扣预提税）+直接缴纳的税款（预提税）+间接负担的税款。（2）在计算抵免限额时，除国务院财政、税务主管部门另有规定外，应适用25%的税率（此处的另有规定是指，

在进行高新技术企业认定时，以境内外全部经营指标申请认定的高新技术企业适用15%税率）。综上，居民企业来源于甲国A企业股息所得的抵免限额=［200+200÷（1-12%）×12%］×25%=56.82（万元）；居民企业来源于乙国B企业股息所得的抵免限额=［200+200÷（1-28%）×28%］×25%=69.44（万元）。境外所得的抵免限额合计=56.82+69.44=126.26（万元）。

64.该居民企业实际应缴纳的企业所得税是（　　）万元。

A.300.00

B.302.73

C.309.55

D.321.22

【答案】C

【解析】选项C当选，具体计算过程如下：（1）企业实际应纳所得税额=境内外应纳税额-实际抵免额。（2）可抵免税额与抵免限额比较，取较低者，即分别将47.27万元和69.44万元作为实际抵免额。综上，该居民企业实际应缴纳的企业所得税=2000×15%+56.82-47.27+69.44-69.44=309.55（万元）。

（二）甲企业为一般纳税人，2022年初土地使用证书记载的占地面积5000平方米，房产原值6000万元，其中自办幼儿园占地300平方米、房产原值500万元；职工宿舍占地面积600平方米、房产原值1000万元。消防部门无偿占用200平方米。拥有乘用车10辆，货车30辆，每辆装备质量10吨。客货两用车5辆，每辆整备质量5.6吨。2022年发生相关业务如下：

（1）2月份通过拍卖方式取得建设用地500平方米，成交价格6000万元，协议约定6月份交付使用，8月份取得不动产产权证书。

（2）6月份购买一期占地面积200平方米的旧厂房用于存储，当月取得的增值税专用发票注明金额600万元，税额54万元，8月份取得不动产产权证书。

（3）9月份购买挂车10辆，每辆整备质量9.8吨，当月取得的增值税专用发票，10月份投入使用。

（其他相关资料：企业所在地规定货车年税额120元/吨、乘用车年税额360元/辆、计算房产余值的扣除比例为30%、城镇土地使用税年税额10元/平方米、契税税率3%，不考虑印花税。）

要求：根据上述资料，回答下列问题。

65.甲企业2022年应缴纳契税（　　）万元。

A.62.00

B.188.00

C.198.00

D.199.62

【答案】C

【解析】选项C当选，土地使用权出让、出售、房屋买卖，按照转移合同确定的成交价格缴纳契税，契税

的计税依据均不包括增值税。故应缴纳契税=（6000+600）×3%=198（万元）。

66.甲企业2022年缴纳房产税（　　）万元。

A.47.88

B.47.93

C.48.30

D.48.36

【答案】B

【解析】选项B当选，具体计算过程如下：（1）企业办的幼儿园免征房产税。（2）纳税人购置存量房，自签发房屋权属证书之次月起缴纳房产税，购置的旧厂房8月取得不动产产权证书，所以2022年应缴纳房产税的月份为9月～12月，共计4个月。（3）从价计征的房产税年应纳税额=应税房产原值×（1-扣除比例）×1.2%，其中房产原值包含房屋原价，契税在会计上需要计入房产成本中，故房产原值应包含契税。综上，应缴纳房产税=（6000-500）×（1-30%）×1.2%+600×（1+3%）×（1-30%）×1.2%×4/12=47.93（万元）。

67.甲企业2022年应缴纳城镇土地使用税（　　）元。

A.4833.34

B.47333.34

C.47916.66

D.48166.67

【答案】D

【解析】选项D当选，具体计算过程如下：（1）企业办的幼儿园以及免税单位无偿使用纳税单位的土地，免征城镇土地使用税。（2）通过招、拍、挂方式取得的建设用地，从合同约定交付土地时间的次月起缴纳城镇土地使用税，故以拍卖方式取得建设用地其城镇土地使用税的缴纳月份为7月～12月，共计6个月。（3）购买存量房，自房产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起缴纳城镇土地使用税，故购买的旧厂房其城镇土地使用税的缴纳月份为9月～12月，共计4个月。综上，应缴纳城镇土地使用税=（5000-300-200）×10+500×10×6/12+200×10×4/12=48166.67（元）。

提示：在计算城镇土地使用税时，如果纳税人实际占用土地不足一年，需要按照实际占用的期间（月份）分摊计算应缴纳的城镇土地使用税。

68.甲企业2022年应缴纳车船税（　　）元。

A.42870

B.43360

C.44430

D.44920

【答案】D

【解析】选项D当选，具体计算过程如下：（1）乘用车的计税单位为“每辆”，货车的计税单位为“整备质量每吨”，客货两用车按照货车的计税单位和税额计征车船税。（2）挂车按照货车税额的50%计算，车船税的纳税义务发生时间是“当月起，当月止”，故当年新购入车辆应缴纳车船税的月份为9月～12月，共计4个月。综上，应缴纳车船税=10×360+30×10×120+5×5.6×120+10×9.8×120×50%×4/12=44920（元）。

提示：车船税在题目中给出的定额税率为“全年税额”，在计算的过程中需要注意年月换算。

**四、综合分析题**

（一）

中国居民刘某为境内某科技公司研究员，2022年度涉税事项和收入信息如下：

（1）每月从任职公司取得工资收入18500元（含按国家标准缴纳的三险一金3500元）。

（2）将直辖市一套住房出租给当地工作的夏某居住，租赁合同约定，租期一年，每月不含税租金3800元，租金按季度支付，合同签订日和房屋交付日均为6月30日，合同生效日为7月1日。不考虑除房产税、印花税以外的税费。

（3）9月承接境外一项咨询业务，一次性取得咨询费收入折合人民币80000元，已经依法扣缴个人所得税12000元。

（4）12月份通过非营利性社会团体向贫困地区捐款44400元。

（其他相关资料：刘某每月享受的专项附加扣除金额为3000元，境内工资所得已足额预扣预缴税款5880元，公益慈善捐赠选择在综合所得年度汇算清缴时扣除。不考虑国际税收协定因素。）

要求：根据上述资料，回答下列问题。

69.2022年刘某住房租赁所得应缴纳个人所得税（　　）元。

A.1684.80

B.1708.80

C.1869.60

D.1968.00

【答案】B

【解析】选项B当选，具体计算过程如下：（1）财产租赁所得以一个月内取得的收入为一次计算纳税，定额或定率减除规定费用后的余额为应纳税所得额。每次（月）收入不超过4000元的，应纳税所得额=每次（月）收入额-准予扣除项目-修缮费用（800元为限）-800元。（2）准予扣除项目，即出租过程中缴纳的城市维护建设税、房产税、印花税和教育费附加；本题仅需要考虑房产税、印花税。①个人出租住房（不区分用途），房产税税率为4%。每个月房产税税额=3800×4%=152（元）。②对个人出租、承租住房签订的租赁合同，免征印花税。综上，2022年刘某住房租赁所得应缴纳个人所得税=（3800-152-800）×10%×6=1708.8（元）。

70.刘某发生的捐赠支出可在综合所得税前扣除的金额是（　　）元。

A.2500

B.19200

C.38640

D.44400

【答案】B

【解析】选项B当选，具体计算过程如下：（1）判断捐赠支出的类型。通过非营利性社会团体，向贫困地区的捐赠，限额扣除。（2）注意扣除口径。纳税人选择在综合所得汇算清缴时扣除，扣除限额=当年综合所得应纳税所得额×30%。需注意：①计算境内外综合所得应纳税所得额。将境内、境外取得的工资薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得和特许权费用费所得，均合并算税。②劳务报酬所得收入额=收入×80%。综上，境内外综合所得应纳税所得额=18500×12+80000×80%-60000-3500×12-3000×12=148000（元），捐赠扣除限额=148000×30%=44400（元），公益性捐赠金额捐款44400元，未超过限额，可以全额扣除。

提示：在综合所得、经营所得中扣除的，扣除限额分别为当年综合所得、当年经营所得应纳税所得额的30%；在分类所得中扣除的，扣除限额为当月分类所得应纳税所得额30%。

71.不考虑境外所得税额抵免的情况下，境内外综合所得应缴纳个人所得税（　　）元。

A.6496

B.7840

C.9760

D.12040

【答案】B

【解析】选项B当选，结合上述计算，境内外综合所得应纳税所得额为148000元，应纳税额=（应纳税所得额-允许扣除的捐赠额）×适用税率-速算扣除数，查询综合所得税率表（年度表），适用税率10%、速算扣除数2520元，则境内外综合所得应纳个人所得税=（148000-44400）×10%-2520=7840（元）。

72.刘某综合所得年度汇算清缴时，境外所得可抵免税额（　　）元。

A.1294.58

B.1754.41

C.2056.39

D.19509.51

【答案】B

【解析】选项B当选，具体计算过程如下：（1）计算抵免限额。来源于境外综合所得抵免限额=境内外合并综合所得应纳税额×来源于该国的综合所得收入额÷境内外合并综合所得收入额合计=7840×80000×80%÷［18500×12+80000×80%］=1754.41（元）（2）和境外实缴税额比较，计算可抵免税额。境外实缴税额12000

元＞抵免限额 1754.41 元，故可抵免税额为 1754.41 元。

提示：境外实缴税额＞该国家抵免限额的，超过部分不得在本年度抵免，但可以在以后年度来源于该国家（地区）所得的抵免限额的余额中补扣。补扣期限最长不得超过 5 年。

73.刘某综合所得年度汇算清缴应补（退）个人所得税（　　）元。

A.补 205.59

B.补 4403.08

C.退 96.39

D.退 678.58

【答案】A

【解析】选项 A 当选，年度汇算清缴应补个人所得税=7840-1754.41-5880=205.59（元）。

74.关于住房租赁的税务处理，下列说法正确的有（　　）。

A.刘某可按 10%的优惠税率计算缴纳出租住房的个人所得税

B.夏某在 2022 年综合所得个人所得税汇算清缴时，可扣除住房租金专项附加扣除 9000 元

C.刘某可按照 4%的优惠税率计算缴纳房产税

D.夏某可享受住房租赁合同印花税免税优惠

E.刘某可享受住房租赁合同印花税减半优惠

【答案】ABCD

【解析】选项 A 当选，对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得，暂减按 10%的税率征收个人所得税。选项 B 当选，在直辖市住房租金的专项附加扣除金额为 1500 元/月，符合条件的月份数为 6 个月，故汇算清缴时可扣除住房租金专项附加扣除 9000 元。

选项 C 当选，个人出租住房（不区分用途），适用优惠税率 4%征收房产税。

选项 D 当选、选项 E 不当选，对个人出租、承租住房签订的租赁合同，免征印花税。

（二）

某市一家高新技术企业为增值税一般纳税人，车间和仓库共占地 8 万平方米，车间年初原值 2600 万元，仓库年初原值 100 万元，主要生产销售打印纸。该产品以资源综合利用企业所得税优惠目录［2021 年版］规定的资源为主要原材料。2022 年企业自行核算会计利润 1304.9 万元。经聘请税务师事务所审核，相关情况如下：

（1）销售打印纸取得不含税销售收入 6000 万元。

（2）6 月 30 日将仓库出租，合同约定租期为 7 月 1 日～12 月 31 日，取得不含税租金收入 20 万元。

（3）9 月购买节能节水专用设备（企业所得税优惠目录中的节能设备）并于当月投入使用，该设备不含税金额 60 万元，税额 7.8 万元，取得了增值税专用发票。企业在会计处理上按 5 年直线法折旧，残值为 0，在税法上选择一次性扣除。

（4）管理费用中含业务招待费60万元；销售费用中含广告性赞助支出350万元、业务宣传支出50万元；财务费用中含向独立非金融企业支付的年利息42万元，借款本金600万元。

（5）营业外支出中含固定资产毁损损失11.3万元，行政监管部门罚款3万元，通过公益性社会团体向目标脱贫地区扶贫捐款支出5万元。

（6）转让一项专利技术所有权给100%控股的子公司，取得转让收入600万元，相关的成本费用100万元。

（其他相关资料：金融企业同期同类贷款年利率为5%，当地省人民政府规定计算房产余值的扣除比例为30%，城镇土地使用税年税额6元/平方米。房产税和城镇土地使用税均已计入税金及附加。）

要求：根据上述材料，回答下列问题。

75.企业2022年应缴纳的房产税和城镇土地使用税（　　）万元。

A.70.68

B.71.59

C.72.24

D.72.66

【答案】D

【解析】选项D当选，具体计算过程如下：（1）企业的车间和仓库均需缴纳房产税，其中仓库分为自用和出租，需要分段计算房产税。2022年应缴纳房产税=2600×（1-30%）×1.2%+100×（1-30%）×1.2%×6/12+20×12%=24.66（万元）（2）城镇土地使用税年应纳税额=实际占用应税土地面积（平方米）×适用税额。2022年应缴纳城镇土地使用税=8×6=48（万元）

综上，2022年应缴纳的房产税和城镇土地使用税合计=24.66+48=72.66（万元）。

76.下列关于该企业2022年应纳税所得额调整的数额中错误的是（　　）。

A.利息支出应调增应纳税所得额12万元

B.广告性赞助支出无须调整应纳税所得额

C.业务招待费应调增应纳税所得额29.9万元

D.业务宣传费应调增应纳税所得额50万元

【答案】D

【解析】选项D当选、选项B不当选，广告性赞助支出按广告费处理，不超过当年销售（营业）收入15%的部分，准予扣除。销售（营业）收入=6000+20=6020（万元），广宣费支出合计=350+50=400（万元），广宣费扣除限额=6020×15%=903（万元），因此可以全额扣除，无须纳税调整。

选项A不当选，企业向独立非金融企业借款，对于不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分可据实扣除，超过部分不可扣除。故利息支出扣除限额=600×5%=30（万元），实际发生利息支出42万元，纳税调增12万元。

选项C不当选，业务招待费限额①=6020×5‰=30.1（万元）；扣除限额②=60×60%=36（万元），两个限额取孰低，应按30.1万元进行扣除，调增应纳税所得额=60-30.1=29.9（万元）。

77.该企业允许在企业所得税税前扣除的营业外支出是（　　）万元。

A.15.00

B.16.30

C.18.00

D.19.30

【答案】B

【解析】选项B当选，具体计算过程如下：（1）对企业毁损、报废的固定资产，以该固定资产的账面净值减除残值、保险赔款和责任人赔偿后的余额，作为固定资产毁损、报废损失在计算应纳税所得额时扣除。（2）自2019年1月1日至2025年12月31日，企业通过公益性社会组织、公益性群众团体或者县级（含）以上人民政府及其组成部门和直属机构，用于目标脱贫地区的扶贫捐赠支出，据实扣除。

综上，允许在企业所得税税前扣除的营业外支出=11.3+5=16.3（万元）。

78.该企业2022年度的企业所得税应纳税所得额是（　　）万元。

A.182.40

B.192.80

C.692.80

D.735.80

【答案】C

【解析】选项C当选，具体计算过程如下：（1）企业以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源为主要原材料，生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入，减按90%计入收入总额。（2）购买节能节水专用设备，2022年会计上固定资产计提折旧=60÷5×3/12=3（万元），税法上选择一次性税前扣除，应纳税调减57万元。（3）罚金、罚款、滞纳金、没收财物损失企业所得税税前不得扣除，应纳税调增3万元。

综上，应纳税所得额=会计利润总额±纳税调整项目金额=1304.9-6000×10%-57+29.9+12+3=692.8（万元）。

提示：①高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具（不含房屋建筑物），允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除。本题在9月份购入的设备，不符合优惠条件。②居民企业从直接或间接持有股权之和达到100%的关联方取得的技术转让所得，不享受技术转让减免企业所得税优惠政策。

79.该企业2022年度应缴纳企业所得税（　　）万元。

A.85.65

B.94.35

C.95.62

D.97.92

【答案】D

【解析】选项D当选，具体计算过程如下：（1）高新技术企业所得税适用15%优惠税率。（2）企业购置并实际使用符合规定的节能节水专用设备的，该专用设备的投资额的10%可以从企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后5个纳税年度结转抵免。

综上，应缴纳企业所得税=692.8×15%-60×10%=97.92（万元）。

80.该企业在享受高新技术企业优惠时，应妥善保管的资料有（　　）。

A.年度计划和科技人员情况说明

B.前三个会计年度研发费用总额

C.知识产权相关材料

D.高新技术企业资格认定证书

E.高新技术企业认定资料

【答案】CDE

【解析】享受税收优惠的高新技术企业，应妥善保管以下资料留存备查：（1）高新技术企业资格证书（选项D当选）。（2）高新技术企业认定资料（选项E当选）。（3）知识产权相关材料（选项C当选）。（4）年度主要产品（服务）发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域（2016年修订）》规定范围的说明，高新技术产品（服务）及对应收入资料。（5）年度职工和科技人员情况证明材料。（6）当年和前两个会计年度研发费用总额及占同期销售收入比例、研发费用管理资料以及研发费用辅助账，研发费用结构明细表。（7）省税务机关规定的其他资料。